UREDBA

O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 5/2025)

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i primjena Uredbe

Članak 1

(1) Ovom Uredbom propisuju se uvjeti i kriterije za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu države na području Hercegbosanske županije, dokumentacija potrebna za javni poziv, vrijeme trajanja zakupa, visinu zakupa i kriterije za raskid ugovora o zakupu.

(2) Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na šumsko zemljište u vlasništvu države koje se koristi za potrebe obrane, u skladu s posebnim propisima.

Predmet zakupa

Članak 2

(1) Predmet zakupa je šumsko zemljište koje nije privedeno namjeni, određenoj šumskogospodarskom osnovom.

(2) Predmet zakupa ne može biti šumsko zemljište unutar područja koja su zaštićena prema posebnom propisu.

(3) Pojedina šumska zemljišta mogu se davati u zakup do privođenja namjeni određenoj šumskogospodarskom osnovom.

II. DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Svrha zakupa

Članak 3

(1) Postupak davanja u zakup šumskog zemljišta provodi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem. tekstu: Ministarstvo) sukladno odredbama Zakona o šumama Hercegbosanske županije i ove Uredbe.

(2) Šumska zemljišta iz članka 2. ove Uredbe mogu se davati u zakup u svrhu:

a) telekomunikacijskih objekata (GSM baznih postaja, trafostanica, mjernih postaja za mjerenje vjetropotencijala, i si.);

b) odmora, rekreacije i sporta;

c) postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove građevinske konstrukcije;

d) uzgoja domaćih životinja i divljači u kontroliranim uvjetima;

e) višegodišnjih nasada;

f) u druge svrhe koje ostvaruju veće koristi u odnosu na funkcije šuma.

(3) Ministarstvo može dati u zakup šumsko zemljište pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: osoba) koja:

a) ima program korištenja šumskog zemljišta;

b) nema dospjelih, a ne izmirenih poreznih obveza;

c) je podmirila dospjele obveze prema Hercegbosanskoj županiji po bilo kojoj osnovi;

d) ispunjava druge uvjete iz ove Uredbe te

e) ispunjava uvjete iz javnog poziva.

(4) Uzgoj domaćih i divljih životinja iz stavka (2) točke d), ovog članka je ciljani odabir jedinki za plansko sparivanje zbog stvaranja uzgojno valjanog potomstva, poboljšanja njegovih proizvodnih svojstava i postizanja veće uzgojne vrijednosti potomstva u odnosu na roditeljsku generaciju.

Članak 4

(1) Šumsko zemljište iz članka 3. stavka (2) točke a) ove Uredbe daje se u zakup koncesionaru ili drugoj ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi po njihovom zahtjevu bez provedbe postupka javnog poziva.

(2) Zahtjev iz prethodnog stavka, podnosi se Ministarstvu i pored uvjeta iz članka 3. stavka

(3) ove Uredbe prilaže se zemljišnoknjižni izvadak ili kopija katastarskog plana i posjedovni list za šumsko zemljište na koje se odnosi zahtjev i lokacijska dozvola ako je ista predviđena posebnim propisom;

(4) Šumsko zemljište iz članka 3. stavka (2) točki b), i c), ove Uredbe, daje se u zakup na vrijeme do dvadeset (20) godina na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda kojeg objavljuje Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama.

(5) Rok za prijem ponuda iz stavka (3) ovog članka ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od 30 dana od dana objave poziva na svojim mrežnim stranicama Ministarstva.

Sadržaj programa korištenja

Članak 5

(1) Program korištenja šumskog zemljišta iz članka 3. stavka (3) točke a) ove Uredbe sadrži:

- osnovne podatke o ponuditelju,

- podatke o lokaciji zemljišta sa navedenim koordinatama,

- ukupna površina šumskog zemljišta koje se traži u zakup,

- idejni projekt odnosno opis aktivnosti koje se planiraju provoditi na predmetnom zemljištu, koncesijski ugovor,

- podatke o planiranim investicijama i sl.

(2) Program korištenja šumskog zemljišta iz stavka (1) ovog članka u svrhu iz članka 3. stavka (2) točke d), ove Uredbe sadrži i:

- opis uzgajališta,

- datum planiranog početka uzgoja,

- znanstvene i nazive vrsta, opis matičnog fonda, broj ili količinu matičnih jedinki, dokaz o zakonitom podrijetlu matičnih jedinki, opis smještaja sadašnjeg (početnog) i očekivanog broja jedinki,

- opis metode uzgoja,

- opis sigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja, bijega i/ili krađe jedinki,

- procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje broja jedinki u uzgoju,

- vrstu proizvoda s kojom se namjerava ostvariti komercijalna dobit.

- potvrda o zdravstvenom stanju jedinki.

Izbor ponuditelja

Članak 6

(1) Na javni poziv za davanje u zakup šumskog zemljišta u svrhu iz članka 3. stavka (2) točki b), c), d), e) i f) ove Uredbe mogu se javiti osobe iz članka 3. stavka (3) ove Uredbe koje su dužne dostaviti:

- potpunu dokumentaciju određenu javnim pozivom,

- potpuni program korištenja šumskog zemljišta.

(2) Pravo prvenstva zakupa šumskog zemljišta ima dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu i koja ima prebivalište/ sjedište na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je raspisan javni poziv.

(3) Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se osoba koja ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga članka i koja ponudi najviši iznos zakupnine.

(4) U slučaju zaprimanja dvije ili više ponuda s istim iznosom zakupnine, najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja ima duži rok trajanja zakupa.

(5) U slučaju zaprimanja dvije ili više ponuda s istim iznosom zakupnine i istim rokom trajanja zakupa, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prije zaprimljena.

(6) Osoba iz stavka (2) ovoga članka ostvaruje pravo prednosti uz uvjet prihvaćanja najvišeg iznosa ponuđene zakupnine.

(7) U slučaju odustanka od zakupa, a prije zaključenja ugovora o zakupu, najpovoljnijeg ponuditelja iz stavka (3) ovog članka koji je na Javnom pozivu ponudio najviši iznos zakupnine, u daljnjem postupku izbora zakupnika takva ponuđena zakupnina ne uzima se kao najviše ponuđena zakupnina na javnom pozivu.

Povjerenstvo za provođenje postupka davanja u zakup

Članak 7

(1) Postupak davanja u zakup šumskog zemljišta provodi stručno Povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg rješenjem imenuje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministar).

(2) Povjerenstvo ima pet članova i to predsjednika i četiri člana od kojih su najmanje jedan agronomske, jedan pravne i jedan šumarske struke, a administrativne poslove Povjerenstva obavlja tajnik Povjerenstva.

(3) Predsjednik, tri člana te tajnik Povjerenstva imenuju se iz reda državnih službenika Ministarstva, a jedan član imenuje se iz reda zaposlenika jedinica lokalne samouprave na čijem području se vrši postupak davanja u zakup šumskog zemljišta.

(4) Povjerenstvo iz stavka (1) ovoga članka otvara prikupljene ponude, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te dostavlja prijedlog odluke o davanju u zakup šumskog zemljišta najpovoljnijem ponuditelju.

(5) U slučajevima iz članka 4. stavka (1) ove Uredbe Povjerenstvo iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje na terenu kategoriju šumskog zemljišta, površinu parcele koja se daje u zakup, te obavlja druge poslove neophodne za zasnivanja prava zakupa i o tome sačinjava zapisnik.

Odluka o zakupu

Članak 8

(1) Odluku o davanju u zakup šumskog zemljišta, na prijedlog Povjerenstva iz članka 7. ove Uredbe, donosi ministar.

Plaćanje zakupnine

Članak 9

(1) Za zakupljeno šumsko zemljište, zakupnik je dužan plaćati zakupninu.

(2) Zakupnina iz stavka (1) ovog članka uplaćuje se u korist Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 30% i u korist Proračuna jedinici lokalne samoupravne na čijem je području zakup u iznosu od 70%.

(3) Zakupnina se može platiti jednokratno danom potpisivanja ugovora o zakupu ili u jednakim godišnjim obrocima.

(4) Ako se zakupnina plaća obročno, tada se svaki pojedini obrok izračunava tako što se ukupan iznos zakupnine podijeli na jednake iznose prema broju godina na koje je dobiven zakup, s tim da se prvi obrok plaća danom sklapanja ugovora o zakupu šumskog zemljišta, a nakon primitka Odluke o zakupu.

(5) Pored naknade iz stavka (1) ovoga članka, zakupnik je dužan snositi i troškove rada povjerenstva iz članka 7. ove Uredbe kao i druge troškove postupka.

(6) Visina troškova rada povjerenstva iz članka 7. ove Uredbe određuje se sukladno Uredbi o naknadama za rad u povjerenstvima ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 13/22).

Utvrđivanje naknade za zakup šumskog zemljišta

Članak 10

(1) Visina zakupnine za šumsko zemljište u vlasništvu države koje se daje u zakup iz članka 3. stavka (2) točki a) ove Uredbe obračunava se godišnje, umnoškom površine šumskog zemljišta koje se daje u zakup s jediničnom cijenom po jedinici površine koja iznosi:

- 5,00 KM/m2 u svrhu izgradnje privremenih objekata čija je gradnja predviđena ugovorom o koncesiji,

- 50,00 KM/m2 u svrhu postavljanja telekomunikacijskih objekata (GSM bazne stanica i si.),

(2) Iznimno visina zakupnine za šumsko zemljište u vlasništvu države iz stavka (1) ovog članka koje se daje u zakup na razdoblje manje od jedne godine određuje se na način da se jedinična cijena iz stavka (1) ovog čanka podjeli sa brojem mjeseci trajanja zakupa.

Članak 11

(1) Visina zakupnine za šumsko zemljište u vlasništvu države koje se daje u zakup iz članka 3. stavka (2) točki b), c), d) i e) ove Odluke određuje se na temelju najpovoljnije ponude iz javnog poziva.

(2) Početna cijena iz stavka (1) ovoga članka, obračunava se godišnje, umnoškom površine šumskog zemljišta koje se daje u zakup s jediničnom cijenom po jedinici površine koja iznosi:

- 1,50 KM/m2 u svrhu odmora, rekreacije i sporta,

- 2,50 KM/m2 u svrhu postavljanja pomičnih naprava,

- 15,00 KM/m2 u svrhu postavljanja montažnodemontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije,

- 50,00 KM/m2 u svrhu postavljanja štandova,

- 200,00 KM/m2 u svrhu reklamnih panoa.

- 0,10 KM/m2 u svrhu uzgoja divljači i domaćih životinja,

Članak 12

Pri obračunu površine uzima se u obzir cijela površina na kojoj je u značajnoj mjeri otežano ili onemogućeno korištenje i gospodarenje zemljištem u druge svrhe.

Ugovor o zakupu

Članak 13

(1) Na temelju Odluke o zakupu šumskog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje korisnika šuma i Županijskog javnog pravobraniteljstva, ministar sklapa ugovor o zakupu šumskog zemljišta.

(2) Zakupnika šumskog zemljišta iz sklopljenog ugovora o zakupu u posjed uvodi Ministarstvo, najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu šumskog zemljišta, koji će o tome sastaviti zapisnik koji potpisuju obje strane.

Obveze zakupnika

Članak 14

(1) Zakupnik je dužan:

- koristiti šumsko zemljište isključivo u svrhu određenu ugovorom o zakupu;

- nadoknaditi štetu nastalu korištenjem šumskog zemljišta protivno ugovoru o zakupu;

- čuvati zakupljeno šumsko zemljište te nakon prestanka ugovora o zakupu vratiti ga u stanju u kojem ga je preuzeo, o čemu će ministarstvo sastaviti zapisnik koji potpisuju obje strane

- plaćati zakupninu sukladno ugovoru o zakupu.

(2) Ako zakupnik, nakon prestanka ugovora o zakupu, nije vratio šumsko zemljište u stanju u kojem ga je preuzeo, Ministarstvo će vratit šumsko zemljište u prvotno stanje na trošak zakupnika.

(3) Zakupnik nema pravo šumsko zemljište dati u podzakup ili na korištenje trećoj osobi.

Raskid ugovora

Članak 15

(1) Zakupodavac može prije isteka vremena zakupa jednostrano raskinuti ugovor o zakupu, iz sljedećih razloga:

- ako zakupnik ne plaća zakupninu;

- ako zakupnik da šumsko zemljište u podzakup trećoj osobi ili na korištenje trećoj osobi;

- ako zakupnik šumsko zemljište ne koristi kao dobar gospodar;

- ako zakupnik šumsko zemljište ne koristi u potpunosti i isključivo u svrhu u koju ga je dobio;

- ako zakupnik bez odobrenja izvršava investicijske radove na šumskom zemljištu koji prelaze granice uobičajenog gospodarenja ili promijeni vrstu korištenja šumskog zemljišta;

- ako zakupnik obavlja aktivnosti suprotno propisima o zaštiti prirode ili radnje koje imaju negativan utjecaj na bogatstvo ili stanje prirodnog područja te na bilo koji način ugrožava opstanak prirodnih vrijednosti šumskog zemljišta kao i okolnog zemljišta.

(2) Ugovor o zakupu se raskida jednostranom izjavom u pisanom obliku koju ministarstvo dostavlja drugoj strani poštom preporučeno.

(3) Nakon dvije neuspjele dostave smatra se da je ista uredno dostavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora na oglasnu ploču ministarstva što na obavijesti potvrđuje ministarstvo.

Praćenje izvršenja ugovora

Članak 16

(1) Ministarstvo je dužno pratiti izvršenje ugovora o zakupu, te pregledati šumsko zemljište koje zakupnik koristi na temelju sklopljenog ugovora o zakupu.

(2) Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije obavlja kontrolu koristi li se zemljište opterećeno zakupom, u svrhe iz članka 3. stavka (2) ove Uredbe.

Produljenje ugovora o zakupu

Članak 17

(1) Ugovor o zakupu sklopljen temeljem ove Uredbe može se, na zahtjev zakupnika obnoviti na najduže isto razdoblje i na istoj površini na kojoj je sklopljen Ugovor o zakupu pod uvjetima koje odredi zakupodavac, ukoliko je u proteklom razdoblju zakupnik uredno i na vrijeme ispunjavao sve obveze preuzete Ugovorom o zakupu.

(2) Zahtjev za obnovom Ugovora o zakupu podnosi se Ministarstvu najranije u zadnjoj godini trajanja zakupa, a najkasnije 30 dana prije isteka Ugovora o zakupu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**UREDBA O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 5/2025)**
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 5/2025 od 16/04/2025**
Vrsta propisa:	Uredbe
Propis na snazi:	16/04/2025 -
Verzija na snazi:	16/04/2025 -
Osnov za donošenje:	Na temelju članka 19. stavka (1) i članka 20. stavka (1) Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96) i članka 58. stavka (10) Zakona o šumama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 6/24), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2025. godine, donijela je UREDBU O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE
Donosilac:	Vlada Hercegbosanske županije
Natpropisi:	**1.** ZAKON O VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/1996) **2.** ZAKON O ŠUMAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2024)
Unijeto u bazu:	07/05/2025
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika